المحاضرة الأولى:

التعيين في مؤسسات الدولة

ـ الشروط العامة للتعيين:

يشترط لمقدم طلب التعيين أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
2- قد أتم الثامنة عشر من عمره بتاريخ تقديم الطلب.
3- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع بالتوظيف بقرار من وزير العدل.
4- غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة ويتم إثبات ذلك بالحصول على ورقة غير موظف.
5- شرط الكفاءة العلمية بحيث يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب القانون والنظام العام الداخلي للجهة العامة.
6- شروط السالمة الشخصية: أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى و من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين

ملاحظة: يجوز تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤهلين وفق الشروط التي تحدد بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل على ألا تتجاوز نسبتهم 4% من عدد(نسبة) العاملين في الجهة العامة.

ـ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين:

تقسم الوظائف إلى خمس فئات:

1- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات القطر أو ما يعادلها وتشمل الفئة الأولى شهادات اإلجازة و الدبلوم والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه
2- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية بمختلف فروعها أو حائز على شهادة مدرسة أو معهد على أن تكون مدة الدراسة فيه من سنة إلى ثالث سنوات بعد شهادة الثانوية.
3- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الإعدادية أو أّية شهادة مدرسة أو معهد تكون الدراسة فيه على أساس الشهادة الإعدادية.
4- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب مع الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط االلخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.
5- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذو لياقة بدنية تتناسب مع الجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط االلخرى المنصوص عليها من قبل النظام الداخلي للجهة العامة.

المحاضرة الثانية:

- الواجبات المترتبة على العامل أثناء تأديته لوظيفته:

-1 أن يؤدي العمل المكلف به بنفسه بأمانة وإخالص وأن ينصرف في وقت العمل كلًيا في أداء واجبات الوظيفة.

-2 أن يتقيد تماما بقواعد الدوام المقررة وأال يغادر عمله إال بإذن خاص أصوال)مكتوب(.

-3 أن يبذل جهده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل بها وأن يعمل على حفظ وصيانة منشأتها و لوازمها و أموالها وأن يبلغ خطياً عند كل مخالفة يالحظها أثناء عمله.

-4 أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانين واألنظمة النافذة على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية االوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤوال عن سير العمل في حدود اختصاصه

-5 أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن تكون تصرفاته مع زمالئه ورؤسائه ومرؤسيه باحترام وتقدير.

-6 أن يتعاون مع زمالئه في أداء الواجبات الالزمة لتأمين سير العمل بشكل صحيح.

-7 أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل في حال وجوده.

-8 أن يكون مسؤوال تجاه الجهة العامة عن االضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال.

-9 التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة.

- المحظورات على العامل أثناء تأديته لوظيفته:

يحظر على العامل ما يلي:-

-1 أن يفشي االمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويضل هذا االلتزام قائما بعد ترك العامل للخدمة.

-2 أن يستعمل المواد والعتاد واالالت المسلمة إليه ألمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها سواء لنفسه أو لغيره.

-3 أن يحتفظ لنفسه بأصل أّية ورقة من االوراق الرسمية أو ينزع هذا االصل من الملفات المخصصة له ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا.

-4 أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية بسبب أدائه ألعمال الوظيفة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل.

-5 أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة.

-6 أن يشترك في تنظيم أّية إجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين واألنظمة النافذة.

-7 أن يترك العمل أو يتوقف عنه أو يعطله بقصد االخالل بالنظام العام أو تعطيل االنتاج أو أن يحرض العاملين على ذلك.

-8 أن يقبل الزيارات الشخصية إال لضرورة قصوى وبإذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك.

-9 أن يأتي بعمل أو يظهر بمظهر يخل بشرف الوظيفة الموكلة إليه والسّيما لعب الميسر أو التواجد في مكان العمل في حالة سكر.

المحاضرة الثالثة:

الإجازات

أولا: الإجازات الإدارية السنوية:

تلتزم الجهة العامة بمنح كل العاملين لديها إجازة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:

1-. خمسة عشر يوم عمل لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات.

2-. واحد وعشرون يوم عمل لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها من خمس سنوات وحتى عشر سنوات

3-. سنة وعشرون يوم عمل لمن تجاوزت خدمته الفعلية او ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرون سنة.

4-. ثلاثون يوم عمل لمن أتم الخمسون من العمر او تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرون سنة.

ملاحظة:

1-. يجب تنسيق مواعيد الإجازات الإدارية السنوية مع إدارة العمل مسبقا.

2-. يمكن للجهة العامة في حالات الضرورة استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته على أن يعطى عندما تسمح ظروف العمل إجازة بديلة أو يعطى أجرا بديال عنها اذا لم يتم تعويضها بيوم في العام نفسه.

3-. لا يجوز تراكم الاجازات من سنة لأخرى بل يجب استنفاذ الإجازات في عام استحقاقها وتسقط حكماً الإجازة غير المستعملة عند نهاية العام.

ثانيا:الإجازات الصحية:

1-. يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة 200 يوم متصلة أو منفصلة يتقاضى خلالها:

- 80% من أجره عن الثالثين يوم الأولى.
- أجرا كاملا عن المئة وسبعون يوم التالية.

2-. تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية.

3-. أيام الإجازة الصحية ال يشترط ان تكون من أيام العمل.

4-. يجب ان تكون الإجازة الصحية بإحالة من مكان عمله.

5-. يحال العامل الى لجنة التسريح الطبية المختصة **في الحالتين التاليتين:**

- إذا بلغت مدة االإجازات الصحية 180 يوم بصورة متصلة.
- إذا بلغت مدة االإجازات الصحية 200 يوم في السنة بصورة متفرقة.

6-. إذا تبين للجنة التسريح الطبية أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضال أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل أو إذا كان المرض غير قابل للشفاء تقرر تسريحه.

تكملة المحاضرة الثالثة:

ثالثاً: إجازات اضطرارية:

1-. الزواج: يحق للعامل أن يتغيب لمدة اسبوع لاجر كامل في حال زواجه.

2-. الوفاة: يحق للعامل ان يتغيب لمدة 5 أيام متصلة أجر كامل في حال وفاة احد الاصول(اب ـ أم) او الافرع احد الأولاد او زوج/ة.

3-. لا تدخل الاجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية.

رابعاً:إجازة الحج:

1- يمنح العامل لمرة واحد طوال خدمته اجازة لاداء فريضة الحج وتكون مدتها 30 يوم للمسلمون و 7 ايام للمسيحيين.

2- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهة العامة.

3- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية

خامساً: الإجازات الخاصة بلا أجر:

1- يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي باسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر تحدد في القرار الصادر بمنحها على الا تزيد مدتها منفردة او مجتمعة عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل.

2- تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة اذا تجاوزت مدتها 3 أشهر.

3- يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته العمل إلا بعد صدور قرار بالاعادة من السلطة التي صدر عنها قرار منح الاجازة.

4- يعاد العامل المجاز بلا اجر الل وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن فئة العامل المجاز وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه.

5- تدخل الاجازة الخاصة بلا أجر التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمة العامل منفردة او مجتمعة ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قِدم العامل المؤهل للترفيع اما اذا تجاوزت مدة الاجازة بلا أجر ثلاثة أشهر فلا تدخل في حساب الخدمة الفعلية ولا في القدم المؤهل للترفيع.

سادساً: إجازة الأمومة:

1- تعطى العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر خلال الشهر التاسع من الحمل وتحدد مدتها كما يلي:

للولد الأول 120 يوم

للولد الثاني 90 يوم

للولد الثالث 75 يوم

2- تمنح هذه الاجازة استنادا الى شهادة طبية مصدقة أصولا تبين ان العاملة في الشهر التاسع من الحمل.

3- تمنح العاملة إجازة مدتها ساعة كاملة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره .

4- تعطى العاملة إجازة شهر صحي ملحق بإجازة الأمومة بناء على طلب خطي مقدم منها.

المحاضرة الرابعة :

العقوبات المسلكية

تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين الى نوعين:

أولا:العقوبات الخفيفة وتشمل:

1-. عقوبة التنبيه: وهي إخبار العامل بكتاب يذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها في المستقبل

2-. عقوبة الإنذار: وهي توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها.

3-. عقوبة الحسم من الأجر: وهي حسم مبلغ حده الأقصى 5% من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة اساسًا بهذا الحسم.

4-. عقوبة تأخير الترفيع: وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر، وتفرض هذه العقوبة حكمًا بعد معاقبة العامل ب 3 عقوبات خفيفة خلال السنة الواحدة أو 5 عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين.

5-. عقوبة حجب الترفيع: وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع في الدورة القادمة.

ثانياً: العقوبات الشديدة وتشمل:

1-. النقل التأديبي: وهي نقل العامل الى وظيفة ادنى من وظيفته الحالية مع احتفاظه بأجره.

2-. عقوبة التسريح التأديبي: وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز إعادة العامل المسرح وفق ما تقدم مهما كانت صفة الإعادة ما لم تمضي على تسريحه سنتان على الأقل.

3-. عقوبة الطرد: وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية او جنحة شائنة مخلة بالثقة العامة وتحدد بقرار من وزير العدل.

ملاحظة: أحكام متعلقة بقانون العقوبات:

1- لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية السابقة.

2- لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآنٍ واحد.

3- يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد.

4- لا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

تقييم أداء العاملين وترقيتهم

تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الداخلي بإحدى الدرجات التالية:

/جيد جدا – جيد – وسط – ضعيف/

تعطى نسبة العلاوة (الترفيعة)حسب تقييم الكفاءة كالتالي:

1-. 9% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جدًا.

2-. 7% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد.

3-. 5% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.

4-. يحرم العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف من علاوة الترفيع.

❖ينقل العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متتاليتين الى وظيفة اخرى تتناسب مع كفاءته وذلك بناء على ما تقترحه اللجنة المختصة بتحديد أداء العاملين مع احتفاظه بأجره.

❖يسرح العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متتالية او اربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة وذلك بوثيقة تصدر من السلطة صاحبة الحق في التعيين.

❖يشترط من أجل منح علاوة الترفيع وجود العامل في الخدمة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق.

الحالات التي يعطي فيها العامل علاوة ترفيع استثنائية:

علاوة الترفيع الاستثنائية وحدها الادنى 6% من الأجر تمنح في حالات خاصة وهي:

1-. إذا قدم اختراعًا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر فيه صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.

2-. إذا قدم مؤلفًا يتضمن نظرية يتحقق من خاللها فائدة اكيدة للجهة العامة أو المجتمع.

3-. إذا قام بخدمة متميزة أو قدم عملاً ابداعيًا أو انجازًا يحقق اقتصادًا في النفقات أو يؤدي الى رفع مستوى الأداء.

ملاحظة: يتم تقييم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليه من قبل لجنة مختصة يشكلها الوزير لهذا الغرض.